

1500766-36.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HENRIQUE BUENO LUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FELIPE HENRIQUE BUENO LUIZ foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500766-36.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-36.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HENRIQUE BUENO LUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FELIPE HENRIQUE BUENO LUIZ foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 29 de março de 2022, por volta das 14h40, na Rua São Roque, nº 1, Viela, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 129 (cento e vinte e nove) papелotes de cocaína, 102 (cento e duas) porções de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções de crack e 36 (trinta e seis) porções de maconha, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às (fls. 62). O acusado foi citado às fls. 91 e apresentou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas arroladas e, ao final, foi o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06. A Defesa pugnou pela absolvição do acusado e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.75/77).

Igualmente a autoria.

O acusado perante a autoridade ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que está com necessidades financeiras, razão pela qual acabou aceitando o trabalho ilícito. Alegou arrependimento.

Por sua vez, os policiais civis Marcos e Ricardo em juízo ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e de forma uníssona disseram que na data realizaram diligência no local dos fatos - onde há um ponto de venda de entorpecentes conhecido na região. Quando avistaram o acusado, logo notaram que os "clientes" chegavam no investigado entregava o dinheiro e este pegava a droga numa sacola que estava com ele e entregava a droga aos "os clientes". A campana durou cerca de 15 minutos. ; que observaram por cerca de 15 minutos. O acusado tentou empreender fuga, porém foi alcançado e detido. Na sacola por ele portava havia 36 invólucros plásticos de "maconha", 231 invólucros plásticos de cocaína, 42 invólucros plásticos de crack, além da quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), em notas miúdas. O acusado confessou informalmente os fatos. Por fim, disseram que não o conheciam de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder do acusado quantidade e variedade compatíveis com o tráfico, bem como a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais).

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da em razão da reincidência (fl. 72/73 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Execução da Pena: 0005555-78.2018.8.26.0127

(0000964-26.2017.8.26.0542). Em 27/10/2021 Trânsito em Julgado para a Defesa), bem como a atenuante da confissão, que devem ser compensadas (Súmula 545 do STJ), mantendo-se, assim, a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo ao réu , o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência do réu, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU FELIPE HENRIQUE BUENO LUIZ, filho de FLAVIO HENRIQUE LUIZ e ELISANGELA BUENO DE ALBUQUERQUE, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos)dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta dos réus frustrarem a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA